



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 11/10 ו- 96/10
(תיק מאוחד)

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

התובעת בתיק 11/10 : ועד הבית במרינה וילג' הרצליה
הנתבעת בתיק 96/10 : בתיק 11/10 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר ליבונטין
מרח' המסגר 53 תל-אביב – יפו
בתיק 96/10 ע"י עוה"ד אלמוג חכמון
מרח' סוקולוב 48 רמת השרון

- נ ג ד -

הנתבע בתיק 11/10 : חנן ליבנה ת.ז. 03145976
התובע בתיק 96/10 : ע"י ב"כ עוה"ד אלונה אלישיב בן יעקב
מרח' סוקולוב 48 רמת השרון

פסק דין

מבוא

התובעת בתיק 11/10 (להלן: "הנציגות"), שהינה נציגות הבית המשותף הידוע כמרינה וילג' ברחוב יורדי הים 1 הרצליה פיתוח הבנוי על חלקה הידועה כגוש 6516 חלקה 21 (להלן: "הבית") הגישה תביעה כנגד הנתבע בתיק 11/10 (להלן: "ליבנה"), בעל דירה בבית, בגין חובו בתשלום הוצאות שהוציאה הנציגות להחזקת הרכוש המשותף (להלן: "תביעת הנציגות").

על פי כתב התביעה בתביעת הנציגות, ליבנה לא שילם את חלקו בהוצאות שהוציאה הנציגות להחזקת הרכוש המשותף. קרן החוב על פי כתב התביעה מסתכמת בסך של 9,200 ₪ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית סך של 9,208 ₪.

ליבנה הגיש כתב הגנה מטעמו לתביעת הנציגות ובמסגרתו אישר כי דמי הניהול הנגבים מידי חודש הינם בסך של 1,200 ₪ אולם טען כי פירוט החוב בכתב התביעה לוקה בחסר וכי דרישות חד פעמיות לתשלום הוצאות לא פורטו כדבעי. עוד טוען ליבנה כי ביקש לקבל מהנציגות מסמכים שונים החל משנת 2003 אולם לא נענה לפנייתו והנציגות סירבה ומסרבת לערוך עימו התחשבות בנוגע להוצאות השונות של הבית. ליבנה טוען כי שילם את התשלומים הנתבעים עבור חודשים מאי עד אוגוסט 2009 ובנוסף זכותו לקזז סך של 2,824 ₪ מחובותיו לנציגות בשל חיוב כפול בחשבונות מים. לאור האמור טען ליבנה כי הוא מכיר בחוב לנציגות בסך של 1,976 ₪ אשר שולם לאחר הגשת התביעה. לטענת ליבנה כל מטרת התביעה להפעיל עליו לחץ בלתי הוגן ולמנוע ממנו לעיין במסמכי הנציגות.

ביום 19.07.10 הגיש ליבנה תביעה למתן חשבונות כנגד הנציגות בתיק 96/10 (להלן: "תביעת ליבנה"). בתביעתו טוען ליבנה כי הנציגות מפרה את הוראות סעיף 16ג לתקנון המצוי ואינה מאפשרת לו עיון במסמכיה ובכלל זה מפרט ליבנה בכתב התביעה את רשימת המסמכים שבהם הוא מבקש לעיין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 11/10 ו- 96/10
(תיק מאוחד)

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

הנציגות הגישה כתב הגנה לתביעת ליבנה ובמסגרתה טענה כי יש לסלק את התביעה על הסף מאחר וליבנה פנה רק פעם אחת לנציגות הנוכחית בבקשה לעיון במסמכים והגיש תביעתו בטרם הספיקה הנציגות לתאם עבורו מועד לעיון במסמכים. לטענת הנציגות ליבנה קיבל קבלה בגין כל תשלום שביצע לקופת הנציגות והיא לא מנעה ואיננה מונעת ממנו לגשת למשרדי הנציגות ולעיון בספרי הניהול הנמצאים בידה.

ביום 29.08.10 הוגשה על ידי ליבנה בקשה לאיחוד בדיון בתובענות ולאחר קבלת תגובת הנציגות הוריתי, בהחלטתי מיום 05.09.10, על איחוד הדיון כמבוקש.

ביום 19.09.10 נתקיימה ישיבת הוכחות במסגרתה העידו מר ויקטור מסיקה ורות דיסקין מטעם הנציגות וכן העיד ליבנה. לאחר מכן סיכמו הצדדים את טענותיהם.

תביעת הנציגות

עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.

ליבנה מודה כי דמי הניהול הנגבים בבית הינם בשיעור של 1,200 ₪ לחודש.

הנציגות הגישה כרטסת הנהלת חשבונות (מוצג ת/1) אשר גובתה גם בכרטסת הנהלת חשבונות ורשימת תקבולים אשר צורפה על ידי ליבנה (מוצגים נ/4 ו- נ/5).

כבר כאן אדגיש כי הכרטסת ת/1 והכרטסת נ/5 הינם מסמכים זהים אשר הופקו ממערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת של הנציגות. ההבדל היחיד בין המסמכים הוא פילוח תקופת הדו"ח כאשר ת/1 נערך לתקופה שמיום 01.01.08 ועד ליום 31.03.10 בעוד נ/5 נערך לתקופה שמיום 01.01.08 ועד ליום 31.12.09. בתוך טווח התאריכים הנ"ל הנתונים המופיעים בדוחות המופקים מהמערכת הממוחשבת זהים. לאור האמור הרי שהתייחסותי להלן ל"כרטסת" נעשית לשני המוצגים הנ"ל כאחד.

מתוך הכרטסת ניתן ללמוד כי ביום 01.01.08 לא היה חייב ליבנה לקופת הנציגות כל תשלום, שכן, יתרת הפתיחה עמדה בשיעור אפס. כמו כן ניתן ללמוד כי עד לחודש 04/08 נגבו דמי ניהול חודשיים בסך של 1,000 ₪ והחל מחודש זה נגבו דמי ניהול בסך של 1,200 ₪. נתונים אלו אינם שנויים במחלוקת בין הצדדים. בהקשר זה יוער כי בידי ליבנה, ממילא, לא נשמרו המתייחסים לתקופה שעד לסוף שנת 2007 (עמוד 8 לפרוטוקול שורה 15) ולא היה בידי להציג כל נתון אחר לנתונים המפורטים בכרטסת וברשימת התקבולים (מוצגים נ/4 ו- נ/5).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 11/10 ו- 96/10
(תיק מאוחד)

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

לאור האמור יוצא כי בתקופה שמחודש 01/08 ועד 12/09 אמור היה ליבנה לשלם לנציגות סך של 28,000 ₪ בגין תשלומים חודשיים שוטפים.

מהכרססת ניתן ללמוד גם כי ליבנה שילם לקופת הנציגות החל מיום 01.01.08 ועד ליום 31.12.09 (המועד הרלבנטי לתביעת הנציגות) 5 תשלומים מרוכזים בסכום כולל של 18,800 ₪.

פירוט תקבולים זה תואם גם את הקבלות והעתקי השקים אשר הציג הנתבע כעדות לתשלומים שביצע (מוצגים נ/1 ו-7/נ) וכפי שמשיב ליבנה לשאלת המפקח "יש לי קבלות עבור מה ששילמתי משנת 2008..." (עמוד 8 לפרוטוקול שורות 18-20) ובהמשך "יש לי קבלות על מה ששילמתי, מעבר לזה אין לי מה לומר" (עמוד 8 לפרוטוקול שורה 32).

כאמור לעיל, מתוך ראיות ליבנה עצמו (המקבלות חיזוק בראיות הנציגות) עולה כי שולם על ידו בתקופה הנ"ל סך של 18,800 ₪.

יוצא, אם כן, כי חובו של ליבנה, נכון למועד הגשת התביעה, עמד על סך של 9,200 ₪, הוא הסכום הנתבע.

לאחר הגשת התביעה שילם ליבנה סך נוסף של 1,976 ₪ ולפיכך יתרת חובו עומדת כיום על סך של 7,224 ₪.

אין בידי לקבל את טענת ליבנה כי כתב התביעה עניינו לתקופה שמחודש 05/09 ועד 12/09 וכי הוא שילם את חובו לתקופה זו. כך גם אין בידי לקבל את טענת ליבנה כאילו שילם את כל הנדרש ממנו על פי חיוב הנציגות מעת העלאת החיוב ל-1,200 ₪ (עמוד 9 לפרוטוקול שורות 6-9).

ניסוח כתב התביעה רחב ומדבר על יתרת חוב כללית והוא אינו מצמצם עצמו לאי תשלום בחודשים מסוימים.

נוהל הנציגות, כפי שהוכח בפני, הוא כי היא מייחסת תשלומים חודשיים לחודשים מסוימים על פי בקשת המשלם (עמוד 4 לפרוטוקול שורה 12-13). כך גם מעידה חברת הנציגות רות דיסקין בעניין זה "יש לנו בעיה עם הכרססת, כאשר משהו רוצה לשלם עבור חודש ספציפי הוא יכול לבקש לחייב ואז נוצרים חורים וחובות לעבר שלא שולמו" (עמוד 7 לפרוטוקול שורות 6-7). לאור האמור, משביקש ליבנה לייחס את התשלומים שביצע ביום 16.08.09 לחודשים 06/09 עד 08/09 (מוצג נ/1), ביצעה זאת הנציגות (בקבלות שמסרה לו ובכרססת) אך אין בכך לפטור את ליבנה מחובות בגין חודשי עבר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 11/10 ו- 96/10
(תיק מאוחד)

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

לא עלה בידי ליבנה להציג אישורים כלשהם בגין תשלומים שביצע לנציגות מעבר לאלו אשר נכללו בכרטסת מטעמה. ויודגש, ליבנה מאשר כי כל התשלומים שבוצעו על ידו בוצעו באמצעות המחאות ולא בתשלום מזומן (עמוד 8 לפרוטוקול שורה 24).

זאת ועוד. אם אכן שילם ליבנה כטענתו את כל התשלומים (החל מהעלאת החיוב ל- 1,200 ₪, קרי, 04/08) כיצד נוצר חוב? ליבנה עצמו הכיר, ערב הגשת התביעה, בחוב לנציגות בסך של 4,800 ₪ (1,976 ₪ ששילם וכן סך של 2,824 ₪ שקיזז).

ליבנה בחר שלא להביא אישור מהבנק שלו בגין התשלומים שביצע לנציגות, כולם, בהמחאות (עמוד 9 לפרוטוקול שורה 12). ההלכה בעניין זה בע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 736 קובעת: "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כך רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה".

אינני מקבל גם את טענות ליבנה בדבר טעויות בחישוב חובותיו לנציגות. החישוב כאמור לעיל הינו לפי גובה החיוב החודשי (שאינו מוכחש) והתשלומים שבוצעו בפועל על ידי ליבנה, כפי שמפורט בכרטסת הנציגות, אשר מקבלת חיזוק משמעותי ותימוכין בראיות ליבנה (הן לעניין גובה החיוב החודשי והן לעניין התשלומים שביצע כאמור). לא מצאתי כי במסמכים שנשלחו אל ליבנה לאורך השנים מאת חברת הניהול והנציגות יש לתמוך בטענתו כי קיימות טעויות חישוב (מוצגים נ/2, נ/3, נ/6 ו- נ/8 עד נ/11). המסמכים נשלחו בתאריכים שונים ומתייחסים ליתרת חובו של ליבנה במועדים שונים. משכך, אין בהם ללמד על יתרת חובו נכון למועד הגשת התביעה.

בכל הקשור לגביה המיוחדת בסך של 2,000 ₪ המפורטת בכרטסת (לחודש 04/08) הרי שגביה זו לא הוכחה על ידי התובעת. למעט פרוטוקול אסיפת בעלי דירות מיום 03.04.08 אשר צורף לכתב התביעה, אין כל אזכור לסכום זה בראיות התובעת ובעדויות חברי הנציגות. לא הוכח מקור החיוב או דרך קבלת ההחלטה לגביו. בנוסף, כתב התביעה מדבר על יתרת חוב כללית בסך 9,200 ₪ עד לחודש 12/09. יתרת החוב נובעת, כאמור לעיל, מחוב בתשלומים שוטפים. לפיכך, ממילא, לא תבעה הנציגות, מסיבותיה שלה, את התשלום האמור ואין לחייב את ליבנה בגינו.

אינני מקבל גם את טענת הנציגות בסיכומיה כי יתרת החוב עומדה, נכון למועד הגשת התביעה, על סך של כ- 10,000 ₪. האמור לא נתמך בראיה כלשהי של הנציגות ואף סותר את הנטען בכתב התביעה מטעמה.

כאמור לעיל, לליבנה טענת קיזוז כנגד הנציגות בנוגע לחיובי מים כפולים ששילם, לטענתו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 11/10 ו- 96/10
(תיק מאוחד)

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

בכל הקשור לטענת הקיזוז הרי שטענה זו מקורה בהוראות הדין המהותי. אין בסדרי הדין לסייע לנתבע ככל שהדין המהותי אינו מעניק לו זכות קיזוז (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר פ"ד מ"ט (1) 843).

חוק המקרקעין הינו הדין המהותי החל על התביעה והוא אינו מתיר קיזוז ביחס להליכים דנן.

במסגרת חוק המקרקעין התיר המחוקק קיזוז באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26 ו- 36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק המקרקעין קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף.

גם הוראות תקנון הבית המשותף אינן מקימות זכות קיזוז.

יוצא, אם כן, כי הדין המהותי והוראות תקנון הבית אינן מאפשרות העלאת טענת קיזוז כנגד תביעה שעילתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין.

גם טענות ליבנה כי הנציגות איננה מציגה לו מסמכים אשר דרש, איננה מהווה הגנה מפני התביעה דנן. ליבנה הגיש תביעה למתן חשבונות כנגד הנציגות וזוהי הדרך הנכונה לנקוט בעניין זה. ליבנה יכול גם לפעול בהתאם להוראות התקנון לכינוס אסיפה כללית שלא מן המניין במטרה לגייס רוב של בעלי הדירות לשם החלפת הנציגות. בינתיים, אין הוא יכול להחזיק כ"בני ערובה" את יתר בעלי הדירות בבית המשלמים את תשלומיהם המלאים לנציגות ולא לשלם את החיובים החלים עליו על פי דין (ר' בהקשר זה פרשת שלום המוזכרת לעיל, ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ. אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

לאור האמור לעיל אני מחייב את ליבנה לשלם לנציגות את הסך של 7,224 ₪ לסילוק כל חובותיו לנציגות לתקופה שעד לחודש 12/09 כולל וכן סך של 694 ₪ בגין החזר אגרת פתיחת ההליך, כאשר סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 25.01.10, ועד למועד התשלום בפועל.

כן ישלם ליבנה לנציגות, בגין החזר תשלום הוצאות שכר טרחת עו"ד סך של 1,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

תביעת ליבנה

בעניין זה ראוי יהיה להתחיל דווקא מהסוף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 11/10 ו- 96/10
(תיק מאוחד)

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

בסיכומיה טוענת הנציגות כי "תעמיד כל מסמך המצוי ברשותה לעיון התובע" (עמוד 12 לפרוטוקול שורה 6). כך גם מאשר חבר הנציגות מסיקה בעדותו – "מה שיש אני יכול לתת ... מה שיש לי אני מוכן להראות" (עמוד 5 לפרוטוקול שורות 23 ו-26 וכן עדותו בעמוד 6 לפרוטוקול שורה 19).

מעדויות חברי הנציגות עולה כי בידי הנציגות אין את כל המסמכים הקשורים לניהול הרכוש המשותף מהתקופה שניהול זה נעשה על ידי חברת אחזקה וכי מנוהל עתה מו"מ עם חברת הניהול להחזרת החומר במלואו לידי הנציגות (עמוד 5 לפרוטוקול שורות 10-8 וכן שורות 22-23). עוד עולה כי בידי הנציגות (אשר נכנסה לתפקידה מיוני 2010) עדיין אין פירוט מלא של המסמכים שנמסרו לידה, עד עתה, מידי חברת הניהול (עמוד 5 לפרוטוקול שורה 11).

מעדויות חברי הנציגות עולה גם כי בידי הנציגות דוחות כספיים לשנים 2008 ו-2009 (המצויים כעת אצל ועדת הביקורת של הבית) (עמוד 7 לפרוטוקול שורות 5-3 ו-18) וכן פירוט של התשלומים של כל הדיירים והחובות של כל דייר (עמוד 8 לפרוטוקול שורות 26-27).

הנציגות מסכימה גם כי ליבנה יוכל לקבל מהבנק מידע בנוגע לחשבון הבנק של הנציגות החל משנת 2003, על חשבונו, וככל שהבנק יכול לתת מסמכים כנ"ל (עמוד 5 לפרוטוקול שורות 1-4).

בכל הקשור למידע בדבר חשבונות המים לא הוצגה התנגדות של הנציגות להמצאתו אולם, לטענתה, נדרש זמן לשם קבלתו מתאגיד המים (עמוד 6 שורה 18).

עילת התביעה מבוססת על הוראות החוק והתקנון ולאור הסכמת הנציגות, אין כל מניעה ליתן צו המורה לה להעמיד לעיון ליבנה את כל החומר המצוי בידה.

לאור האמור אני מורה לנציגות לאפשר לליבנה לעיין בכל המסמכים שבידיה ובכלל זה בספרי ניהול החשבונות לשנים 2008 ו-2009, פירוט תשלומים וחובות של דיירים ודוחות כספיים לשנים 2008 ו-2009.

כמו כן תאפשר הנציגות לליבנה לעיין בהעתקי הסכמים עם נותני שירותים, פוליסות ביטוח, חשבוניות, ספר החלטות ופרוטוקולים של אסיפות דיירים, ככל שישנם בידה.

ליבנה יהיה רשאי לצלם, על חשבונו, העתקים מכל מסמך שיבקש.

כן ניתן בזה צו המאפשר לליבנה לקבל, על חשבונו, העתק מתדפיסי חשבונות הבנק בו מנוהלים כספי הנציגות לשנים 2003 עד 2009, ככל שניתן לקבל מידע זה מהבנק ועל פי נוהליה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

מס' התיק: 11/10 ו- 96/10
(תיק מאוחד)

בכל הקשור לפירוט תשלומים לעיריית הרצליה בגין צריכת מים לשנים 2003 עד 2009 ניתן בזה צו המאפשר לליבנה לקבל, על חשבונו, העתק פירוט תשלומים כמבוקש, ככל שניתן לקבל מידע זה מתאגיד המים ועל פי נהליו.

ניתן בזה גם צו המורה לנציגות לאפשר לליבנה לעיין בכל המסמכים כנ"ל אשר יתקבלו בידי הנציגות מחברת הניהול.

בהתחשב בכך שהנציגות הנוכחית נכנסה לתפקידה רק בחודש 06/10, שהיא הסכימה לאפשר עיון במסמכים שבידה ולא מנעה מליבנה לעשות כן עוד לפני הגשת התביעה וכי היא הסכימה לאיחוד הדיון בתובענות כאמור וחסכה בכך זמן שיפוטי, לא מצאתי לנכון לחייב את מי מהצדדים בהוצאות הליך תביעת ליבנה וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום, י"א תשרי תשע"א, 19 ספטמבר 2010, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה